

제3강. 복지국가의 역사 : 영국을 중심으로

- 복지국가는 어떻게 성립되었는가?
- 영국 복지국가의 형성과정은 4단계로 구분
 - 구빈법(1601)
 - 수정구빈법(신구빈법, 1834)
 - 자유당의 개혁(1906~1914)
 - 전후의 입법(1944~1948) : 오늘날 영국형 복지국가의 기반 조성

제1절. 초기 시대

1. 빈곤구제

1) 구빈법(1601)

- 각 교구가 빈민에 대한 책임을 맡도록 하고, 빈민을 세 집단으로 분류하여 차별적으로 대우
 - 근로능력이 없는 노약자와 병자 : 구빈원에 수용
 - 근로능력이 있는 건강한 빈자 : 교정원에서 일자리 제공
 - 일하기를 거부하는 건강한 자 : 형벌
 - 즉, 일을 할 수 없는 극빈자는 보호하지만, 근로능력자에게는 일자리를 제공

○ Speenhamland system

- 빵 가격에 연동하여 임금보조금을 지원: 물가연동제
- 취업자에게까지 사회적 원조를 확대
- 사회적 낙인효과(stigma)를 최소화

- 비판

- ▶ Bentham : 수혜자들 사이에 도덕적 타락의 원인
- ▶ Malthus : 빈민구제로 인한 과도한 인구증가
- ▶ Ricardo : 임금을 낮추고 빈곤을 악화

2) 수정구빈법(1834)

- 1601년의 구빈법과는 달리 낙인과 작업장 검사 등을 통해 빈곤구제의 신청을 억제
- 고전파 경제학(자유방임주의)을 이론적 배경으로 하지만, 예외적으로 고아, 시각장애인, 신체장애인 등에 대해서는 사회보장을 주장
- 새로운 제도가 지향해야 할 요소
 - 열등처우의 원리(principle of less eligibility)
 - 작업장 검사(workhouse test): 작업장은 저임금노동자의 생활수준보다 상대적으로 열등한 수준에서 보호를 제공
 - 행정관리의 중앙화: 부패·무능력 극복, 비용효율성, 노동력 이동 촉진
 - 수정구빈법은 1601년의 구빈법과 달리 낙인과 작업장 검사 등의 통제수단을 이용하여 빈곤구제의 신청을 억제

2. 초기의 사회입법

1) 공장법

- 1802년 공장법 : 근로시간을 제한하고 작업환경을 규제하여 부녀자와 어린이를 보호
- 1833년 공장법 : 이러한 규제를 더욱 강화, 4명의 감독관을 임명
- 특정한 사회적 목적을 위하여 국가가 강제적인 권력행사를 할 수 있는 권한을 암묵적으로 인정

2) 교육법

- 교육에 대한 국가의 개입은 1833년 프로테스탄트 학교의 건립을 위하여 보조금을 지급함으로써 시작
- 1870년 교육법 : 모든 아동에게 교육의 권리를 선언적으로 천명
- 1880년 Mundella 교육법 : 5세부터 10세 사이의 아동들에 대한 초등교육이 사실상 무상으로 실시

○ 우리나라

- 1949년 12월 교육법 제정·공포 : 초등학교 의무교육제도 채택·시행
- 1985년 도서 · 벽지 지역을 대상으로 중학교 무상 의무교육제가 실시, 1994년 읍 · 면 지역에, 2004년 모든 지역에 실시

3) 공중위생법

- 19세기 전반의 산업화와 인구증가로 도시가 급속히 팽창
- 1875년에 공중위생법이 최초로 제정

제2절. 자유당의 개혁

1. 개혁의 발단(1906~1914)

○ 아래로부터의 압력

- 노동자계급의 결속과 정치적 압력: 1867년 『자본론』 제1권 출간

○ 복지공급에 대한 변화된 자세

- 경제성장은 건강하고 교육받은 노동력에 의해 영향을 받는다는 믿음 확산
- 민간 자선행위의 한계 인식
- 적극적인 자유는 경제적 자유뿐만 아니라 경제적 보장의 수단도 포함 : 빈곤으로부터의 자유

○ 노동자계급의 자립이념을 대변하는 압력단체의 활동

2. 새로운 법안들

○ 노령연금법(1908)

- 원칙적으로 연간소득이 £31 이하인 70세 이상의 국민들에게 주당 5 실링의 노후소득을 보장하는 **비기여형 연금제도**
- **한국: 기초연금**

○ 실업과 최저임금

- 실업보험제도는 일부 산업과 연소득 £160 이하의 저임금근로자를 대상으로 시행
- 낮은 소득대체율
- 제한적인 범위에서 최저임금을 책정

○ 보건의료

- 건강보험은 국가적 차원의 효율성 관점에서 입법화
- 1911년 제정된 국민보험법에 건강보험 포함

○ 재정정책

- 누진세의 도입이 정당화
- 균등한 한계희생과 소득에 대한 한계효용체감의 법칙은 누진세제도의 이론적 기초
- Hobson(1908)은 독점시장의 부작용으로 분배의 왜곡과 소비의 부족을 지적 : *The Problem of the Unemployed*
 - ▶Hobson은 실업문제의 해소방안으로 소득재분배정책을 주장
 - ▶Keynes의 일반이론
 - ▶사회주의자들은 누진세를 사회정의의 차원에서 옹호

제3절. 제1, 2차 세계대전 사이

1. 주거복지

- 1918년 정부의 주거문제 개입 배경
 - 전후 심각한 주택수급 불균형
 - 민간의 자선이나 지방당국의 자유재량에 일임하기 어려움
 - 1915년 임대료 통제장치의 해제에 따른 정치적 불안 해소
- 1919년 ‘주택과 도시계획법’ 제정
 - 주택부족문제의 개선에 대한 지방정부의 의무 강화
 - 주택건설은 국민의 일상적 욕구를 충족
 - 중앙정부의 보조금 지원

2. 실업보험

1) 1920년대의 제도적 발전

- 1920년 실업보험법 : 적용대상 확대, 가족수당 도입, 퇴역군인의 실업 문제에 대응
- 1927년 : 표준급여와 임시급여 도입
 - ▶표준급여 : 일정한 보험료의 납부경력을 가진 실업자를 대상으로 기간의 제한 없이 제공
 - ▶임시급여 : 법에서 정한 최소한의 가입요건을 충족하지 못한 실업자들을 대상으로 적극적인 구직활동을 전제로 지급되는 실업급여
- 1930년대 : 임시급여를 보험기금이 아닌 정부의 일반재정으로 지급, 엄격한 구직활동의 요건 완화

2) 1931년의 경제적 위기와 급여삭감

- Keynes는 자유당의 지지를 배경으로 공공지출의 확대를 주장한 반면,
- 보수주의자들은 재정지출의 삭감, 균형예산의 유지, 정부차입의 축소를 주장
- 1931년 보수주의자들은 엄격한 재정정책과 금융정책으로 금본위제를 유지하고, 실업급여를 대폭 삭감 $\Rightarrow$ 실업률의 급증 $\Rightarrow$ 실업급여 급증 $\Rightarrow$ 실업급여 수준 10% 삭감, 표준급여의 지급기간을 26주로 제한, 임시급여의 운영책임 지방 이양

3) 1934년의 실업법

- 제도의 적용대상을 확대하고 실업급여의 수준을 1931년 이전의 시기로 원상회복
- 보험료는 근로자, 사용자, 정부가 각각 1/3씩 부담
- 보험의 적용에서 배제된 사람 또는 실업급여의 지급기한을 경과한 장기실업자를 위한 **실업부조제도**를 도입
- 가족의 상황과 욕구수준에 기초하여 실업급여 수준을 결정하고, 열등처우의 원리를 제도운영 전반에 걸쳐 완전히 배제

제4절 제2차 세계대전과 그 이후

1. 전쟁 동안의 복지국가 활동

○ Beveridge 보고서(1942)

- 가족수당제도, 보편적 보건의료체계의 구축, 완전고용의 유지를 기본적인 전제조건으로 하고, 사회보험제도의 도입을 궁극적 목표로 채택
- 사회적 위험의 구분 없이 단일 보험료를 납부하고 실업급여, 장애급여 및 연금급여는 소득에 관계없이 동일하게 지급
- 사회보험제도는 강제성과 보편성의 원리를 토대로 하고, 원칙적으로 정액부담-정액급여의 원리에 기초하여 운영
- 사회보험급여는 자산조사 없이 제공, 국가차원에서 운영
- 1946년 제정된 국민보험법의 기초

○ Beveridge 보고서의 평가

- 전략적(strategic) : 사회보험, 가족수당, 사회부조, 국민건강서비스를 상호 조화롭게 연계
- 보편적(universal) : 사회보험의 적용은 강제성을 토대로 모든 근로계층을 대상
- 보험수리적(actuarial) : 가능한 한 민간보험에 가깝게 설계
- 인색하다(parsimonious) : 근로유인과 재정적 부담을 이유로 인색한 수준의 빈곤선을 옹호, 실업급여의 경우 도덕적 해이를 방지하기 위해 엄격한 조사를 제안
- Beveridge가 강조하는 빈곤구제는 생활수준의 보장을 정책적 핵심으로 하는 Bismarck의 접근방식(소득에 비례하는 부담과 급여)과 대조적이다.

2. 1946~1948년의 사회복지정책

- 가족수당법(1945) : 각 가정의 둘째 이상의 어린이들을 대상으로 5실링을 일반재정에서 보편적으로 지급
- 국민건강서비스법(1946) : 모든 국민을 대상으로 포괄적 무상 의료서비스를 제공하며, 대부분 일반재정에서 재원 충당
- 국민보험법(1946) : 적용대상은 매주 스탬프([weekly stamp](#))를 의무적으로 구입하며, 보험료 수준은 개인 특성을 반영하여 차등화
- 산업재해보상제도(1946) : 업종별 재해율의 차이에도 불구하고 원칙적으로 동등한 부담과 동등한 혜택이 주어질 수 있도록 위험분산 기능 수행
- 국민부조법(1948) : 국민보험을 통해 보호받지 못하는 빈곤계층을 대상으로 하는 사회안전망

제5절 전후 영국 복지국가의 발전

1. 통합과 확장 : 전후 컨센서스

- 보험료를 운영재원으로 하는 국민보험제도가 복지국가의 핵심적 기능
- 보험료 수입총액과 급여지출 총액이 일치하는 방식으로 운영
- 1975년 사회보장법(Social Security Act)
 - ▶ 스탬프제도를 대체하여 소득에 비례하는 보험료를 새로이 부과
⇒ 소득재분배 기능을 강화
- 1975년 사회보장연금법(Social Security Pension Act)
 - ▶ 소득비례연금제도 도입
 - ▶ 급여연동장치를 통해 매년 평균소득의 상승률에 따라 연금급여 조정

- 1975년 아동급여법
 - ▶ 아동수당(child benefit)과 한부모가정의 아동에 대한 부가급여 도입
 - ▶ 아동수당은 모든 아동에게 보편적으로 제공, 과세대상에서 제외
- 1970년대 중반 영국형 복지국가는 소득비례보험료를 운영재원으로 하는 국민보험제도를 중심으로 하고, 이를 보완하는 사회부조제도로 구성

2. 긴축의 시도(대처리즘)

- 실업급여의 수급 요건이나 수준은 보다 엄격하게 운영
- 급여의 조정방식이 소득상승률에서 **물가상승률 연동으로 전환**
- **자산조사에 기반한** 사회부조급여의 비중이 점차 증가
- 소득이전제도에 대한 근본적인 재검토
 - ▶ 연금제도의 민영화
 - ▶ 공적 연금제도의 역할 비중 축소
 - ▶ 개인들에게 소득비례연금 · 기업연금 · 개인연금 가운데 임의로 선택할 수 있는 권한 부여
 - ▶ 보완적 장치로서 사회부조제도의 개선
- 소득불평등 심화, 외부적 요인으로 복지지출 규모가 감소하지 않음

3. 1997년 이후(신노동당)

- 신노동당의 정책전략은 이전의 보수당 정부와 상당한 공통점을 가짐
 - 계획보다는 **시장원리를 중시**
 - 높은 세율의 자제
 - 실업문제를 해소하기 위해 재정정책보다는 인플레이션을 억제하는 정책 채택
- **활성화(activation)전략**에 기초하여 재분배기능을 추구
 - “노동이 가장 효과적인 복지” ⇒ 급여체계의 근로유인을 강조
 - 국민들의 직업숙련도를 향상시키는 정책 강조 : 직업훈련, 평생교육

제6절 결론

1. 복지국가를 창조하는 힘에 대한 해석: 민주화 vs. 산업화

○ 진보주의자

- 보다 나은 사회로 진보하고자 하는 정치적 과정
- Fraser(1984) ⇒ 인민의 예산(People's Budget) : “국가의 재정정책은 국민의 사회적 욕구에 연계되어야 하고, 따라서 국가의 예산운용은 그 자체로서 사회정책의 핵심적 수단이 될 수 있다.”

○ 마르크스주의자

- 사회복지제는 자본주의체제의 보호와 유지를 일차적 목적으로 성립
- 지배집단의 정치적 도구로 활용

○ Esping-Andersen(1990)

- 노동력의 탈상품화(decommodification)를 기준으로 복지국가 유형화
 - ▶ 노동력의 탈상품화란 개인 또는 가족이 시장에서의 참여와 관계없이 사회적으로 수용할만한 수준의 생활을 보장받을 수 있는 정도
 - ▶ 자유주의(liberal), 조합주의(corporatist),
사민주의(social democratic)

○ 복지국가의 유형화에 대한 해석

- 각국의 복지제도가 고유의 역사적 전통을 배경으로 상이하게 발전
 - ▶ 분산이론
- 복지국가의 발전을 주도하는 힘은 이데올로기보다는 산업화이다
 - ▶ 수렴이론, 기술결정론
- 잔여적 또는 제도적 복지모형의 선택은 이데올로기나 가치에 기초

2. 무엇이 창조되었는가?

○ 1948년 이후 영국형 복지국가에 대한 평가

- 포괄적인 소득보장제도 구축

- ▶ 1차적 사회안전망 : 사회보험제도

- ▶ 2차적 사회안전망 : 사회부조제도

- 무상의 보건의료서비스제도인 NHS 도입 : 영국형 복지국가의 상징

- 1980년대 이래 빈곤문제의 지속적 증가 경향

- ▶ 불확실성, 생활불안정, 소득불평등 확대

<표 1> 복지국가의 유형과 제도적 특징

구분	사민주의 복지체제	보수주의 복지체제	자유주의 복지체제	남유럽형 복지체제
탈상품화 정도	높음	높음	낮음	높음 (남성 정규 노동자)
계층화 유형	없음	지위차별화 직종별 사회보험	이중주의	지위차별화 복지사각지대
탈가족주의 정도	높음 (높은 국가책임)	낮음 (높은 가족책임)	높음 (높은 시장구매)	낮음 (높은 가족책임)
대표 국가	스웨덴, 핀란드	독일, 프랑스,	미국, 영국	이탈리아, 스페인

출처: 김연명. 2015. “한국 사회복지의 현단계와 보편주의 복지국가의 과제.”

<표 2> 우리나라 사회보험 및 사회부조

제도		도입시기	대상위험	보장형태	가입대상
공적연금	공무원연금	1960	노령, 장애, 사망 산재포함	소득보장	공무원
	군인연금	1960 (1963 분리)	노령, 장애, 사망 산재포함	소득보장	장기하사관 이상
	사학연금	1973	노령, 장애, 사망 산재포함	소득보장	사립학교 교직원
	국민연금	1988	노령, 장애, 사망	소득보장	1인 이상 사업장
국민건강보험		직장의료(1977) 지역의료(1988) 공무원·사립교원(1979)	질병에 의한 비용 손실	의료보장	모든 국민
산재보험		1964	업무상 재해	소득, 의료	모든 근로자
고용보험		1995	소득 손실	소득, 비용	모든 근로자
노인장기요양보험		2008	장기요양	사회서비스	모든 국민
생활보호제도		1961	빈곤(무능력자)	소득보장	빈곤층
국민기초생활보장제도		2000	빈곤(능력자포함)	소득보장	빈곤층

<표 3> 우리나라의 사회보험(2016년)

	국민연금	고용보험		산재보험	건강보험	노인장기 요양보험
		실업 급여	고용안정사업 직업능력개발사업			
직장가입자	9%	1.3%	0.25 ~ 0.85%	0.7 ~ 34.0%	6.12%	0.40086%
사업주 근로자	4.5%	0.65%	0.25~0.85%	0.7~34.0%	3.06%	0.20043%
	4.5%	0.65%	-	-	3.06%	0.20043%
지역가입자	9%	2.00%	0.25%	-	부과점수당 179.6원	건강보험료 6.55%

주 1: 고용안정사업·직업능력개발사업의 고용보험료율은 상시근로자 150인 미만(0.25%), 상시근로자 150인 이상으로 우선지원대상기업(0.45%), 상시근로자 1000인 미만 우선지원대상기업 제외업체(0.65%), 상시근로자 1000인 이상(0.85%)

2: 국민연금, 건강보험, 고용·산재보험의 기준소득은 각각 기준소득월액, 보수월액, 월평균보수임

자료: 국민연금공단, 근로복지공단, 국민건강보험공단 홈페이지,